

Datei: emails/2026-06-27_tochter_an_kanzlei.eml

Von	"Dr. Maren Koerner" <maren.koerner@example.invalid>
An	Kanzlei Ahlers und Brinkmann <kanzlei@example.invalid>
Datum	Sat, 27 Jun 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Unterlagen meines Vaters Heinz Koerner

Sehr geehrter Herr Ahlers,

mein Vater hat gestern den Widerspruchsbescheid bekommen. Er war heute sehr aufgeloest, weil er nicht versteht, wie die Kasse sagen kann, dass ein Gehstock reicht.

Ich habe die Unterlagen angehaengt beziehungsweise bringe sie am Montag mit:

- Bescheid vom 10.06.2026
- sein Widerspruch vom 20.06.2026
- Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026
- Verordnung und Bericht der Aerzte
- Reha-Gutachten Falke
- Kostenvoranschlag Sanitaetshaus

Wichtig: Er ist am 03.05. vor der Apotheke gefallen. Seitdem geht er fast gar nicht mehr allein raus. Ich arbeite im Klinikum im Schichtdienst und kann nicht jeden Weg uebernehmen. Es geht ihm nicht um Luxus, sondern darum, selbst zum Arzt und zur Apotheke zu kommen.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Maren Koerner

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen sozialrecht-elektrollstuhl-koerner-oldenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Bescheidzugang;prüfen;Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig;Fristkalender		
medizinischer Kernbefund;prüfen;Arztbrief	Gutachten	Pflegeprotokoll;Belegmatrix
Eilbedürftigkeit;prüfen;Kosten	Gesundheitsrisiko	Versorgungslücke;Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Datei: csv/fristen_koerner.csv

Vorgang	Datum	Zugang	Fristende	Status
Ausgangsbescheid	10.06.2026	12.06.2026	13.07.2026	Widerspruch am 20.06.2026 eingegangen
Widerspruchsbescheid	24.06.2026	26.06.2026	27.07.2026	Klagefrist offen
Mandatierung	29.06.2026	29.06.2026	03.07.2026	Klage und Eilantrag entscheiden
MD-Akte anfordern	29.06.2026		03.07.2026	offen
Facharzt-Ergaenzung	29.06.2026		10.07.2026	offen

Datei: csv/hilfsmittelvergleich.csv

Hilfsmittel	Kosten	Selbststaendige Nutzung	Nahbereich	Gegenargument
Unterarmgehstuetze	45 EUR	nein	nein	Sturzgefahr und Sensibilitaetsstoerung
Rollator vorhanden	0 EUR	teilweise	nein	Bordsteine Schwellen Gehweg nicht sicher
Standard-Faltrollstuhl	740 EUR	nein	teilweise	Nutzung nur mit Begleitperson
Elektromobil	4200 EUR	unklar	teilweise	zu grosser Wendekreis und Abstellproblem
Elektrollstuhl kompakt	10990 EUR	ja	ja	Fahrsicherheit durch Training absichern

Mandatsnotiz und Fristsache

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht, Oldenburg

Bearbeiter: Rechtsanwalt Joost Ahlers

Aktenzeichen intern: 26-06-KR-1187

Aktenstand: 29.06.2026

Beteiligte

Anlass des Mandats

Heinz Körner erscheint am 29.06.2026 mit seiner Tochter. Er legt den Widerspruchsbescheid der Krankenkasse vom 24.06.2026 vor. Der Bescheid wurde am 26.06.2026 in den Hausbriefkasten eingelegt. Er hat den Widerspruch am 20.06.2026 selbst geschrieben, weil er sich zu diesem Zeitpunkt keinen Anwalt leisten wollte. Er bittet nun um Prüfung, ob Klage erhoben und zugleich ein Eilantrag gestellt werden soll.

Fristen

Anspruchsziel

Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl für Innenräume, Hausausgang und Nahbereich. Der Kostenvoranschlag nennt den Elektrorollstuhl Permobil M1 Compact mit angepasster Sitzversorgung, Kippschutz, Beleuchtung, Bordsteinassistent und Fahrtraining. Hilfsweise soll die Krankenkasse eine gleich geeignete Versorgung bewilligen, die der Versicherte eigenständig und sicher bedienen kann.

Sofortbewertung

Die Klagefrist läuft. Der Widerspruchsbescheid ist frisch. Eine Klage ist ohne Fristproblem möglich.

Der Sachverhalt ist für die Klägerseite stark, wenn das Gericht davon überzeugt wird, dass der Versicherte mit Gehstock, Rollator und manuellem Rollstuhl keine sichere Mobilität im Basisausgleich erreicht. Die Kasse hat eine typische Verteidigung: Wirtschaftlichkeit, Standardversorgung, fehlende persönliche MD-Untersuchung nur als angeblich unerheblicher Verfahrenspunkt. Kritisch ist die Fahrsicherheit des Versicherten; hierzu liegt bisher nur das private Reha-Gutachten mit Fahrprobe vor.

Sofortaufträge

Klageentwurf prüfen und Anlagen nummerieren.

Parallel Eilantrag erwägen: aktuelle Stürze, Alleinleben, fehlende Ausgangsmobilität.

MD-Akte und Verwaltungsvorgang nach Paragraf 25 SGB X anfordern.

Facharzt um kurze Ergänzung bitten: Warum Unterarmgehistütze und Rollator nicht ausreichen.

Sanitätshaus um technische Stellungnahme zur Wohnungs- und Aufzugstauglichkeit bitten.

Rolle	Name und Anschrift	Hinweise
Versicherter	Heinz Körner, geboren 14.03.1948, Theaterwall 62, 26122 Oldenburg	Witwer, alleinlebend, Pflegegrad 2 seit 2024
Tochter	Dr. Maren Körner, Haarenufer 17, 26122 Oldenburg	kümmert sich um Einkäufe und Arzttermine, keine gesetzliche Betreuung

Rolle	Name und Anschrift	Hinweise
Krankenkasse	Weser-Ems Gesundheitskasse, Leistungszentrum Hilfsmittel, Stau 35, 26122 Oldenburg	Versichertennummer WEK-418-77-920
Medizinischer Dienst	MD Niedersachsen, Beratungszentrum Oldenburg	Aktenstellungnahme vom 05.06.2026
Sanitätshaus	RehaTechnik Albrecht GmbH, Donnerschweer Straße 188, Oldenburg	Kostenvoranschlag Elektrorollstuhl vom 20.05.2026

Vorgang	Datum	Frist
Ausgangsbescheid	10.06.2026	Widerspruch eingelegt am 20.06.2026
Widerspruchsbescheid	24.06.2026	Zugang nach Umschlag: 26.06.2026
Klagefrist	Zugang 26.06.2026	Ende Montag, 27.07.2026
Wiedervorlage Kanzlei	03.07.2026	Entscheidung Klage und Eilantrag
Fristreserve	20.07.2026	Klage spätestens versandfertig

Überweisung und Hilfsmittelverordnung

Hausarztpraxis Dr. Eva Stahlmann

Lange Straße 44, 26122 Oldenburg

Überweisung

Datum: 08.05.2026

An: Facharztpraxis Orthopädie und Neurologie Dr. Malte Radtke, Oldenburg

Betreff: Heinz Körner, geboren 14.03.1948

Diagnosen:

Fragestellung:

Prüfung der Gehleistung, Sturzgefährdung und Hilfsmittelversorgung. Nach hiesiger Einschätzung ist die bisherige Versorgung mit Rollator und Unterarmgehstütze nicht mehr ausreichend. Bitte Prüfung, ob ein Elektrorollstuhl zur Sicherung der selbständigen Mobilität im häuslichen Nahbereich erforderlich ist.

Hilfsmittelverordnung

Datum: 16.05.2026

Verordnet wird ein kompakter Elektrorollstuhl mit individueller Sitzanpassung, geeignet für Innenräume, Hauseingang, Gehweg und tägliche Nahbereichswege. Begründung:

Der Versicherte kann kurze Schritte in der Wohnung nur noch unter erheblicher Sturzgefahr gehen.

Eine Unterarmgehstütze führt wegen Polyneuropathie und Gleichgewichtsstörung nicht zu sicherer Mobilität.

Ein Rollator ist in der Wohnung wegen Türbreiten und Schwellen nur eingeschränkt nutzbar; außerhalb der Wohnung besteht bei Bordsteinkanten und Pflasterung erhebliche Sturzgefahr.

Ein manueller Faltrollstuhl kann wegen Herzinsuffizienz, Schulterarthrose rechts und fehlender Ausdauer nicht eigenständig angetrieben werden.

Ohne elektrische Mobilität ist der Versicherte auf Tochter, Nachbarn oder Krankentransport angewiesen.

Ziel der Versorgung ist nicht Komfort, sondern die selbständige Erschließung des Nahbereichs: Briefkasten, Hausarzt, Apotheke, Bäcker, Supermarkt, Friedhofsbesuch und soziale Kontakte.

Ärztliche Zusatznotiz

Heinz Körner zeigt eine nachvollziehbare Angst vor Stürzen. Diese Angst ist nicht allein psychisch bedingt, sondern Folge wiederholter realer Sturzereignisse. Bei der Untersuchung am 16.05.2026 war die Gehstrecke mit Unterarmgehstütze in der Praxis nach 18 Metern abgebrochen worden. Der Patient musste sich setzen. Pulsanstieg auf 118 pro Minute, deutliche Dyspnoe, unsicherer Stand bei Drehung.

Diagnose	Befundlage
Lumbale Spinalkanalstenose L3 bis L5	Zustand nach konservativer Behandlung, Belastungsschmerz, Gangunsicherheit
Diabetische Polyneuropathie	Sensibilitätsstörung beider Füße, nächtliche Schmerzen, gestörte Propriozeption
Zustand nach Hüft-TEP links 2022	eingeschränkte Belastbarkeit, Beinlängendifferenz etwa 1 cm

Diagnose	Befundlage
Arterielle Hypertonie und Herzinsuffizienz NYHA II bis III	rasche Erschöpfung, Belastungsdyspnoe
Wiederholte Stürze	zuletzt 28.04.2026 im Hausflur, 03.05.2026 auf dem Gehweg vor der Apotheke

Facharztbericht Mobilität und Sturzrisiko

Praxis Dr. Malte Radtke, Facharzt für Orthopädie und Neurologie

Nadorster Straße 91, 26123 Oldenburg

Bericht vom 17.05.2026

Untersuchungsanlass

Vorstellung auf Überweisung der Hausärztin zur Beurteilung der Mobilität und Hilfsmittelversorgung. Herr Körner berichtet über zunehmende Unsicherheit beim Gehen, Angst vor dem Verlassen der Wohnung und wiederholte Stürze.

Klinischer Befund

Bewertung

Eine sichere Gehfähigkeit im sozialmedizinisch brauchbaren Sinne besteht nicht mehr. Herr Körner kann in der Wohnung einzelne Transfers und wenige Schritte durchführen. Für Wege außerhalb der Wohnung ist er praktisch nicht mehr selbstständig mobil.

Ein Gehstock oder eine Unterarmgehstütze ist nicht ausreichend. Die Sturzgefahr entsteht gerade durch Gleichgewichtsstörung, Sensibilitätsausfall und fehlende Ausdauer. Ein Rollator hilft auf ebenem Praxisflur, nicht aber im tatsächlichen Wohnumfeld mit Schwellen, Haustür, Bordstein, Pflasterung und Verkehrsraum.

Ein manueller Rollstuhl scheidet als selbständige Lösung aus. Wegen Schulterbefund, Herzinsuffizienz und geringer Ausdauer wäre Herr Körner auf eine Begleitperson angewiesen. Der Behinderungsausgleich würde dann nicht durch das Hilfsmittel selbst, sondern durch fremde Hilfe erreicht.

Empfehlung

Aus fachärztlicher Sicht ist ein kompakter Elektrorollstuhl medizinisch erforderlich. Vor Bewilligung sollte ein Fahrtraining und eine Anpassung durch das Sanitätshaus erfolgen. Die Fahreignung erscheint bei langsamer Einstellung und Einweisung gegeben.

Beweiswert

Der Bericht beruht auf persönlicher Untersuchung, Gehprobe, neurologischem Befund und Auswertung der hausärztlichen Unterlagen. Eine reine Aktenprüfung ohne Gehprobe kann die tatsächliche Mobilität nur eingeschränkt beurteilen.

Bereich	Befund
Gangbild	kleinschrittig, breitbasig, unsicher, deutliche Starthemmung
Stand	Romberg unsicher, Tandemstand nicht möglich
Gehstrecke mit Unterarmgehstütze	14 Meter im Flur, danach Abbruch wegen Schwindel und Dyspnoe
Gehstrecke mit Rollator	32 Meter auf ebener Strecke, nur unter Aufsicht, keine Bordsteinbewältigung
Treppe	nicht sicher, nur mit beidseitigem Geländer und Begleitung
Kraft	Hüftbeugung links 3 von 5, Fußheber beidseits 3 von 5
Sensibilität	herabgesetzt an beiden Füßen, Vibrationsempfinden deutlich vermindert

Bereich	Befund
Schulter rechts	schmerzhaft eingeschränkte Abduktion, manueller Rollstuhlantrieb nicht realistisch
Kognition	orientiert, versteht Verkehrsregeln, keine relevante Aufmerksamkeitsstörung

Eigenschilderung Alltag und Wege

Heinz Körner

aufgenommen am 21.05.2026 durch Tochter Maren Körner, vom Versicherten gegengelesen

Mein Morgen

Ich komme vom Bett bis zum Bad, wenn ich mich an der Kommode, am Türrahmen und am Waschbecken festhalte. Ich brauche dafür ungefähr zehn Minuten. Wenn ich schnell muss, geht es nicht. Ich habe im Flur einen Stuhl stehen, damit ich mich nach dem Bad setzen kann.

Den Rollator nutze ich in der Wohnung nicht gern, weil er an der Badezimmerschwelle hängen bleibt. Die Küche ist schmal. Wenn ich den Rollator wende, stoße ich an den Schrank. Mit dem Stock fühle ich mich nicht sicher. Der Stock hilft nur, wenn die Beine mitmachen.

Wege außer Haus

Warum ich den Elektrorollstuhl brauche

Ich möchte nicht sportlich fahren. Ich möchte zum Briefkasten, zum Arzt, zur Apotheke und manchmal zum Grab meiner Frau. Meine Tochter arbeitet im Klinikum. Sie kann nicht immer kommen. Ich rufe oft nicht an, weil ich ihr nicht zur Last fallen will.

Wenn ich mit dem Rollator draußen bin, schaue ich nur auf den Boden. Bei Bordsteinen weiß ich nicht, wie ich hinüberkommen soll. Ich bin einmal auf die rechte Seite gefallen und einmal nach hinten. Danach lag ich im Hausflur, bis der Nachbar kam.

Einen normalen Rollstuhl kann ich nicht selbst schieben. Ich habe es bei RehaTechnik Albrecht probiert. Nach wenigen Metern taten Schulter und Brust weh. Ich kam nicht geradeaus. Ich will nicht wieder abhängig davon sein, dass jemand mich schiebt.

Wohnung

Ich wohne seit 1979 in der Wohnung. Meine Frau ist dort gestorben. Ein Umzug ist für mich schwer vorstellbar. Der Vermieter hat gesagt, dass ein Treppenlift wegen des engen Treppenhauses und des Fluchtwegs nicht genehmigt wird. Ein Aufzug ist nicht vorhanden. Es gibt aber eine breite Abstellfläche im Erdgeschoss hinter der Haustür, dort könnte der Elektrorollstuhl stehen und geladen werden. Für die Wohnung selbst brauche ich ihn in Küche und Flur nur langsam, aber ich brauche ihn vor allem, um aus dem Haus und wieder zurückzukommen.

Ziel	Entfernung	Aktueller Zustand
Briefkasten im Erdgeschoss	etwa 35 Meter mit Treppe und Haustür	nur mit Pause und Festhalten am Geländer
Hausarzt	etwa 260 Meter	seit April nur noch mit Taxi oder Tochter
Apotheke	etwa 310 Meter	Sturz am 03.05.2026 vor der Rampe
Bäcker	etwa 420 Meter	seit Februar nicht mehr allein
Supermarkt	etwa 650 Meter	nur mit Tochter, ich sitze im Auto
Friedhof Gertrudenfriedhof	etwa 1.2 Kilometer	seit Weihnachten nicht mehr besucht

Wohnungsumfeld und Barrierefreiheit

Ortstermin RehaTechnik Albrecht GmbH am 18.05.2026

Teilnehmer: Heinz Körner, Dr. Maren Körner, Reha-Fachberaterin Anja Voss

Gebäude

Praktische Konsequenz

Der Elektrorollstuhl kann nicht die Treppe in die Wohnung ersetzen. Er kann aber im Erdgeschoss abgestellt werden. Herr Körner muss die Treppe weiterhin mit Hilfe bewältigen. Der Streit betrifft vor allem die selbständige Mobilität ab Erdgeschoss und im Nahbereich. Für die Wohnung selbst sind Haltegriffe, Duschhocker und ein Toilettensitzerhöherer bereits vorhanden oder beantragt.

Die Krankenkasse weist darauf hin, dass bauliche Barrierefreiheit nicht Aufgabe der Krankenversicherung sei. Das ist richtig, löst aber nicht den Hilfsmittelbedarf. Der Versicherte benötigt keine Wohnraumsanierung von der Krankenkasse, sondern ein Hilfsmittel, das die vorhandene Mobilitätslücke ab Hausausgang praktisch schließt.

Alternativen

Offene technische Punkte

Vermierzustimmung für Abstellen und Laden im Erdgeschoss einholen.

Brandschutzprüfung für Akku-Ladeplatz dokumentieren.

Mobile Rampe für zwei Eingangsstufen gesondert prüfen.

Fahrtraining im Innenhof und auf Gehweg dokumentieren.

Wartungs- und Reparaturpauschale mit Sanitätshaus klären.

Punkt	Feststellung
Baujahr	1908, viergeschossiger Altbau
Wohnung	erster Stock links, 62 Quadratmeter
Aufzug	nicht vorhanden
Treppe	21 Stufen bis Wohnungstür, beidseitiges Geländer nur im unteren Abschnitt
Hauseingang	zwei Stufen zur Straße, mobile Rampe möglich
Abstellfläche	Erdgeschoss, ehemaliger Kinderwagenraum, Stromanschluss vorhanden
Türbreiten Wohnung	Bad 68 cm, Küche 74 cm, Wohnzimmer 81 cm
Gehweg	unebenes Klinkerpflaster, Bordstein am Übergang Theaterwall

Alternative	Ergebnis der Prüfung
Unterarmgehistütze	Sturzrisiko bleibt, keine sichere Nahbereichsmobilität
Rollator	in Praxisflur teilweise, im realen Gehwegumfeld nicht sicher
Standard-Faltrollstuhl	nur mit schiebender Begleitperson, kein selbständiger Ausgleich
Elektromobil	zu groß für Abstellfläche und Hauseingang, Wendekreis nicht geeignet

Alternative	Ergebnis der Prüfung
Umzug	medizinisch und sozial nicht kurzfristig, nicht Gegenstand des Hilfsmittelantrags
Elektrollstuhl kompakt	technisch passend, Fahrprobe langsam möglich

Kostenvoranschlag und technische Versorgung

RehaTechnik Albrecht GmbH

Donnerschweer Straße 188, 26123 Oldenburg

Kostenvoranschlag vom 20.05.2026

Versicherter

Heinz Körner, geboren 14.03.1948

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Vorgeschlagene Versorgung

Technische Begründung

Ein Standard-Faltrollstuhl ist im Fall Körner nicht geeignet, weil der Versicherte ihn nicht selbst antreiben kann. Ein Elektrorollstuhl mit großer Außenbereichsausführung ist technisch nicht erforderlich und im Gebäude schwer handhabbar. Das vorgeschlagene Modell ist bewusst kompakt gewählt.

Die Versorgung ist darauf ausgelegt, im Erdgeschoss abgestellt und geladen zu werden. Für die zwei Eingangsstufen ist eine mobile Kurzrampe gesondert möglich. Das Hilfsmittel ersetzt keinen Treppenlift und keine Wohnraumanpassung.

Fahrprobe

Am 18.05.2026 wurde im Innenhof eine langsame Fahrprobe durchgeführt. Herr Körner konnte nach 25 Minuten Einweisung:

geradeaus fahren,

in Schrittgeschwindigkeit wenden,

anhalten,

eine Türschwelle mit Begleitung überwinden,

den Joystick rechts sicher bedienen.

Kritisch bleibt das Rückwärtsfahren. Es wird empfohlen, den Rollstuhl zunächst auf niedrige Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen und nach drei Wochen eine Nachschulung durchzuführen.

Position	Beschreibung	Betrag
Elektrorollstuhl Permobil M1 Compact	Innen- und Nahbereichsversorgung, reduzierte Geschwindigkeit, kompakter Wendekreis	7.980,00 EUR
Sitzanpassung	druckentlastendes Sitzkissen, Beckengurt, seitliche Führung	1.240,00 EUR
Bedienmodul rechts	fein justierbarer Joystick, Handauflage	420,00 EUR
Beleuchtung und Reflektoren	Nahbereich und Straßenquerung	310,00 EUR
Bordsteinassistent klein	Kippstabilität bei niedrigen Kanten	390,00 EUR
Einweisung und Fahrtraining	zwei Termine vor Ort, Tochter anwesend	360,00 EUR
Wartungspauschale erstes Jahr	sicherheitsrelevante Kontrolle	290,00 EUR
Gesamt brutto	einschließlich Lieferung	10.990,00 EUR

Stellungnahme des Medizinischen Dienstes

MD Niedersachsen

Beratungszentrum Oldenburg

Gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage vom 05.06.2026

Auftrag

Prüfung der medizinischen Notwendigkeit eines Elektrorollstuhls nach Paragraph 33 SGB V.

Vorliegende Unterlagen

Eine persönliche Untersuchung fand nicht statt.

Zusammenfassung der MD-Bewertung

Der Versicherte ist in seiner Gehfähigkeit eingeschränkt. Eine vollständige Gehunfähigkeit ist aus den Unterlagen nicht ableitbar. Er kann nach fachärztlichem Bericht im Innenbereich wenige Meter gehen und mit Rollator auf ebener Strecke 32 Meter zurücklegen. Damit ist eine Restmobilität vorhanden.

Die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl ist nach Aktenlage nicht erforderlich. Vorrangig seien auszuschöpfen:

konsequente Nutzung einer Unterarmgehstütze,

Training mit vorhandenem Rollator,

Standard-Faltrollstuhl für längere Wege mit Begleitperson,

Prüfung wohnumfeldverbessernder Maßnahmen über Pflegekasse oder Vermieter.

Wirtschaftliche Bewertung

Der beantragte Elektrorollstuhl verursacht Kosten von 10.990,00 EUR. Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragsortiment der Kasse liegt bei etwa 740,00 EUR. Ein Rollator ist bereits vorhanden. Ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist daher die einfache Versorgung.

Schlussfolgerung

Aus sozialmedizinischer Sicht wird empfohlen, den Antrag abzulehnen. Eine erneute Prüfung kann erfolgen, wenn:

eine aktuelle fachärztliche Bescheinigung eine vollständige Unfähigkeit zur Nutzung einfacherer Hilfsmittel belegt,

ein Fahrtraining eine sichere Bedienung des Elektrorollstuhls nachweist,

die Abstell- und Ladesituation brandschutzrechtlich geklärt ist.

Interne Schwäche der Stellungnahme

Diese Passage ist aus der Akte der Krankenkasse entnommen: Die Stellungnahme beruht nur auf Aktenlage. Gehprobe, Wohnumfeld, Rollstuhltest und tatsächliche Nutzung einfacher Hilfsmittel wurden nicht selbst überprüft.

Unterlage	Datum	Bewertung des MD
Hausärztliche Verordnung	16.05.2026	berücksichtigt
Facharztbericht Dr. Radtke	17.05.2026	berücksichtigt

Unterlage	Datum	Bewertung des MD
Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht	20.05.2026	berücksichtigt
Eigenschilderung Versicherter	21.05.2026	nur eingeschränkt verwertbar
Wohnumfeldnotiz Sanitätshaus	18.05.2026	technisch, nicht medizinisch

Ablehnungsbescheid der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Stau 35, 26122 Oldenburg

Oldenburg, 10.06.2026

Versicherter: Heinz Körner

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E

Bescheid

Sehr geehrter Herr Körner,

Ihren Antrag auf Versorgung mit einem Elektrorollstuhl vom 22.05.2026 lehnen wir ab.

Begründung

Nach Paragraph 33 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, wenn diese im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Die Leistung muss außerdem ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Der Medizinische Dienst hat die Unterlagen geprüft. Danach ist Ihre Gehfähigkeit eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Sie können kurze Strecken in der Wohnung und auf ebener Strecke mit Rollator zurücklegen. Eine Versorgung mit Unterarmgehstütze, Rollator und bei längeren Wegen mit Standard-Faltrollstuhl ist ausreichend.

Der beantragte Elektrorollstuhl kostet nach Kostenvoranschlag 10.990,00 EUR. Diese Versorgung ist im Verhältnis zu den vorhandenen einfacheren Hilfsmitteln nicht wirtschaftlich. Bauliche Erschwernisse Ihrer Wohnung und Ihres Hauseingangs können nicht durch eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeglichen werden. Für Wohnumfeldmaßnahmen wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegekasse oder Ihren Vermieter.

Entscheidung

Wir übernehmen die Kosten für den beantragten Elektrorollstuhl nicht.

Wir bieten Ihnen an, über unser Vertragssanitätshaus einen Standard-Faltrollstuhl prüfen zu lassen. Bei Bedarf kann zusätzlich eine physiotherapeutische Gangschulung mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Weser-Ems Gesundheitskasse einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Privates Reha-Gutachten

Reha-Kompetenz Nordwest

Diplom-Rehabilitationspädagoge und Hilfsmittelberater Sven Falke

Oldenburg, 18.06.2026

Auftrag

Heinz Körner bat um Prüfung, ob die beantragte Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl medizinisch-funktionell nachvollziehbar ist. Die Untersuchung fand am 17.06.2026 in Wohnung, Treppenhaus, Innenhof und Gehwegbereich statt. Anwesend waren Herr Körner und seine Tochter.

Methodik

Sichtung der ärztlichen Unterlagen.

Beobachtung Transfers Bett, Stuhl, Wohnungstür.

Gehprobe mit Unterarmgehstütze.

Gehprobe mit Rollator im Hausflur und auf Gehweg.

Test manueller Faltrollstuhl.

Test kompakter Elektrorollstuhl in Innenhof und Gehwegbereich.

Ergebnisse

Fachliche Bewertung

Ein Hilfsmittel ist nur dann geeignet, wenn es im konkreten Lebensumfeld nutzbar ist. Gehstock und Rollator sind für Herrn Körner keine tragfähige Nahbereichsversorgung. Sie setzen eine Reststabilität voraus, die im Alltag nicht vorhanden ist. Der Standard-Faltrollstuhl verschiebt die Mobilität auf eine Begleitperson; er stellt keine selbständige Mobilität her.

Der Elektrorollstuhl ist nicht bloß komfortabler. Er ist das erste Hilfsmittel in der Kette, das den Weg ab Hauseingang in den Nahbereich praktisch ermöglicht. Die Versorgung sollte langsam eingestellt, mit Kippschutz und Fahrtraining versehen und nach vier Wochen kontrolliert werden.

Abgrenzung Wirtschaftlichkeit

Das günstigere Hilfsmittel ist nicht wirtschaftlich, wenn es den Versorgungszweck nicht erfüllt. Eine Versorgung mit einem 740,00-EUR-Faltrollstuhl wäre nur scheinbar günstiger, weil Herr Körner damit ohne fremde Hilfe weiterhin nicht zum Arzt, zur Apotheke oder zum Briefkasten kommt.

Schlussfolgerung

Die Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl ist aus reha-fachlicher Sicht erforderlich und angemessen. Hilfsweise muss die Krankenkasse eine gleich geeignete elektrische Mobilitätslösung anbieten; ein Gehstock, Rollator oder Standard-Faltrollstuhl genügt nicht.

Prüfung	Ergebnis
Unterarmgehstütze	nach 9 Metern unsicherer Stand, Abbruch wegen Schwanken
Rollator im Hausflur	19 Meter möglich, Wendung unsicher, Türschwelle kritisch
Rollator außen	nach Bordsteinversuch Abbruch, deutliche Sturzangst

Prüfung	Ergebnis
Standard-Faltrollstuhl	Versicherter kann ihn nicht geradeaus selbst antreiben
Elektrollstuhl	sichere Geradeausfahrt, kontrolliertes Bremsen, langsames Wenden möglich
Kognition und Reaktion	ausreichendes Verständnis, Bremsreaktion in Schrittgeschwindigkeit vorhanden

Widerspruch des Versicherten ohne Anwalt

Heinz Körner

Theaterwall 62

26122 Oldenburg

An die Weser-Ems Gesundheitskasse

Leistungszentrum Hilfsmittel

Stau 35

26122 Oldenburg

Oldenburg, den 20.06.2026

Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom 10.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Widerspruch ein.

Ich kann nicht mehr richtig laufen. Ich bin schon wieder gefallen. Der Stock reicht nicht. Der Rollator reicht auch nicht, weil ich damit nicht über die Straße komme. Meine Tochter kann nicht immer alles machen. Ich will nur zum Arzt und zur Apotheke kommen.

Ich verstehe nicht, warum der Medizinische Dienst sagt, dass ich laufen kann. Es war niemand bei mir zu Hause. Niemand hat gesehen, wie das hier im Haus ist. Ich wohne im ersten Stock und komme nur sehr schlecht runter. Unten könnte der Rollstuhl stehen.

Ich lege das Gutachten von Herrn Falke bei. Er war hier und hat alles gesehen. Bitte entscheiden Sie noch einmal.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Körner

Anlagen:

Gutachten Reha-Kompetenz Nordwest vom 18.06.2026

Kopie Bericht Dr. Radtke

Kopie Verordnung Dr. Stahlmann

Widerspruchsbescheid der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Widerspruchsstelle

Stau 35, 26122 Oldenburg

Oldenburg, 24.06.2026

Versicherter: Heinz Körner

Versichertennummer: WEK-418-77-920

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E-W

Entscheidung

Der Widerspruch gegen den Bescheid vom 10.06.2026 wird zurückgewiesen.

Gründe

Der Ausgangsbescheid ist rechtmäßig. Ein Anspruch auf Versorgung mit dem beantragten Elektrorollstuhl besteht nicht.

Die Widerspruchsstelle hat die ärztlichen Unterlagen, die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes und das von Ihnen vorgelegte private Reha-Gutachten geprüft. Danach bestehen Einschränkungen der Mobilität. Eine vollständige Gehunfähigkeit ist jedoch nicht belegt. Der Versicherte kann nach den Unterlagen kurze Strecken gehen. Für längere Wege kommt ein Standard-Faltrollstuhl in Betracht.

Das private Reha-Gutachten führt zu keiner anderen Bewertung. Es wurde im Auftrag des Versicherten eingeholt und ersetzt keine sozialmedizinische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Zudem bestätigt auch dieses Gutachten, dass Transfers und einzelne Gehstrecken möglich sind.

Die beantragte Versorgung überschreitet das Maß des Notwendigen. Der Elektrorollstuhl ist mit Kosten von 10.990,00 EUR erheblich teurer als die einfache Versorgung. Nach Paragraph 12 SGB V müssen Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.

Soweit Sie auf bauliche Hindernisse im Treppenhaus, den Hauseingang und die fehlende Barrierefreiheit verweisen, ist hierfür nicht die gesetzliche Krankenversicherung zuständig. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds können gegebenenfalls bei der Pflegekasse beantragt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Sozialgericht Oldenburg erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder nach Maßgabe der zugelassenen elektronischen Übermittlungswege erhoben werden.

Der Widerspruchsbescheid wurde am 26.06.2026 zugestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Weser-Ems Gesundheitskasse

Widerspruchsstelle

Entwurf Klageschrift

Kanzlei Ahlers und Brinkmann, Fachanwälte für Sozialrecht

Gottorpstraße 29, 26122 Oldenburg

Telefon 0441 92 37 60-0

Rechtsanwalt Joost Ahlers

Unser Zeichen: 26-06-KR-1187

Nicht eingereicht. Stand 29.06.2026. Versand per beA nach Mandantenfreigabe.

An das Sozialgericht Oldenburg

Schloßplatz 10

26122 Oldenburg

Klage

des Herrn Heinz Körner, Theaterwall 62, 26122 Oldenburg,

Kläger,

gegen

die Weser-Ems Gesundheitskasse, Stau 35, 26122 Oldenburg,

Beklagte.

Anträge

Der Bescheid der Beklagten vom 10.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.06.2026 wird aufgehoben.

Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger mit einem geeigneten kompakten Elektrorollstuhl für Innenräume, Hausausgang und Nahbereich zu versorgen, hilfsweise über den Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.

Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Sachverhalt

Der 78-jährige Kläger ist gesetzlich krankenversichert. Er leidet unter lumbaler Spinalkanalstenose, diabetischer Polyneuropathie, Zustand nach Hüft-TEP links, Herzinsuffizienz und wiederholten Stürzen. Er lebt allein in einem Altbau in Oldenburg. Sein täglicher Nahbereich umfasst Briefkasten, Hausarzt, Apotheke, Bäcker, Supermarkt und den Besuch des Grabes seiner Ehefrau.

Mit Verordnung vom 16.05.2026 beantragte der Kläger die Versorgung mit einem kompakten Elektrorollstuhl. Der Kostenvoranschlag der RehaTechnik Albrecht GmbH vom 20.05.2026 beträgt 10.990,00 EUR. Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 10.06.2026 ab und stützte sich auf eine reine Aktenstellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 05.06.2026. Den Widerspruch des Klägers vom 20.06.2026 wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026 zurück.

Rechtliche Würdigung

Der Kläger hat Anspruch auf Hilfsmittelversorgung nach Paragraph 33 SGB V. Das beantragte Hilfsmittel dient dem Behinderungsausgleich. Entscheidend ist nicht, ob der Kläger noch einzelne Schritte in der Wohnung leisten kann. Entscheidend ist, ob die angebotene Versorgung den konkreten Mobilitätsbedarf

im Basisausgleich praktisch deckt.

Gehstock, Unterarmgehstütze und Rollator sind nach den vorliegenden Befunden nicht ausreichend. Sie setzen eine sichere Restgehfähigkeit voraus, die beim Kläger gerade fehlt. Ein Standard-Faltrollstuhl ist ebenfalls ungeeignet, weil der Kläger ihn wegen Schulterbeschwerden, Herzinsuffizienz und geringer Ausdauer nicht selbständig antreiben kann. Eine Versorgung, die nur mit schiebender Begleitperson funktioniert, stellt keine selbständige Mobilität her.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraph 12 SGB V rechtfertigt die Ablehnung nicht. Wirtschaftlich ist nicht das billigste Hilfsmittel, sondern das ausreichende und zweckmäßige Hilfsmittel. Ein günstiger Rollstuhl, der den Versorgungszweck verfehlt, ist nicht wirtschaftlich.

Die Beklagte hat die konkrete Bedarfslage unzureichend ermittelt. Der Medizinische Dienst hat den Kläger nicht persönlich untersucht, keine Gehprobe durchgeführt, das Wohnumfeld nicht gesehen und den Test des manuellen Rollstuhls nicht nachvollzogen. Dem stehen der fachärztliche Bericht, die hausärztliche Verordnung und das private Reha-Gutachten mit persönlicher Untersuchung gegenüber.

Beweisangebote

Bericht Dr. Radtke vom 17.05.2026.

Verordnung Dr. Stahlmann vom 16.05.2026.

Gutachten Reha-Kompetenz Nordwest vom 18.06.2026.

Zeugin Dr. Maren Körner zu Stürzen, Alltagswegen und fehlender Begleitmöglichkeit.

Sachverständigengutachten aus Neurologie, Orthopädie und Reha-Technik.

Augenschein der Wohn- und Hausausgangssituation, hilfsweise Fotodokumentation und Wohnumfeldbericht.

Eilrechtsschutz

Gesondert ist ein Antrag nach Paragraph 86b SGG zu prüfen. Der Kläger ist ohne geeignete Versorgung aktuell faktisch an die Wohnung gebunden. Es bestehen Sturzgefahr, fehlende sichere Arzt- und Apothekenwege und eine zunehmende Vereinsamung. Die Hauptsache kann nicht ohne erhebliche Nachteile abgewartet werden.

Entwurf Klageerwiderung der Krankenkasse

Weser-Ems Gesundheitskasse

Justitiariat und Prozessabteilung

Stau 35, 26122 Oldenburg

Aktenzeichen: HM-2026-7714-E-K

Nicht eingereicht. Interner Entwurf der Prozessabteilung vom 08.07.2026.

An das Sozialgericht Oldenburg

In dem Rechtsstreit Heinz Körner gegen Weser-Ems Gesundheitskasse

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die begehrte Versorgung mit dem konkret beantragten Elektrorollstuhl.

Keine vollständige Gehunfähigkeit

Aus den Unterlagen folgt keine vollständige Aufhebung der Gehfähigkeit. Der Kläger kann nach dem Facharztbericht in der Wohnung einzelne Wege bewältigen und mit Rollator auf ebener Strecke 32 Meter zurücklegen. Damit liegt keine Situation vor, in der ausschließlich ein Elektrorollstuhl den Basisausgleich leisten kann.

Vorrang einfacher Hilfsmittel

Die Beklagte hat nicht jede Mobilitätsunterstützung abgelehnt. Angeboten wurde die Prüfung eines Standard-Faltrollstuhls. Zudem sind Gehstütze, Rollator, physiotherapeutisches Training und gegebenenfalls wohnumfeldverbessernde Maßnahmen vorrangig zu prüfen. Die gesetzliche Krankenversicherung schuldet keine optimale Versorgung und keine vollständige Kompensation baulicher Hindernisse.

Wirtschaftlichkeit

Der beantragte Elektrorollstuhl kostet 10.990,00 EUR. Ein Standard-Faltrollstuhl aus dem Vertragssortiment ist erheblich günstiger. Der Kläger begehrt eine Versorgung, die auch durch bauliche und soziale Umstände veranlasst ist. Diese Umstände liegen nicht allein im Verantwortungsbereich der Krankenversicherung.

Privates Gutachten

Das private Reha-Gutachten ist nicht neutral. Es wurde vom Kläger beauftragt und ersetzt keine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Außerdem bestätigt es, dass der Kläger Transfers durchführen und einzelne Strecken gehen kann. Es belegt daher nicht, dass nur ein Elektrorollstuhl in Betracht kommt.

Fahrsicherheit

Die sichere Bedienung des Elektrorollstuhls ist nicht ausreichend geklärt. Der Kläger ist 78 Jahre alt, sturzgefährdet und herzinsuffizient. Das Rückwärtsfahren wurde im privaten Gutachten als kritisch beschrieben. Bevor eine derart kostenintensive Versorgung bewilligt wird, müsste die Fahrsicherheit

belastbar festgestellt werden.

Hilfsweise

Falls das Gericht weiteren Ermittlungsbedarf sieht, wird angeregt, ein unabhängiges Sachverständigengutachten einzuholen und den Medizinischen Dienst um eine persönliche Untersuchung zu ersuchen. Eine Verurteilung unmittelbar zur Versorgung mit dem konkret benannten Modell ist nicht angezeigt.

Gerichtlicher Hinweis und Beweisfragen

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Entwurf richterlicher Hinweis vom 22.07.2026

Vorläufige Einschätzung

Die Kammer weist darauf hin, dass die Sache nicht allein nach der Frage entschieden werden kann, ob der Kläger noch einzelne Schritte zurücklegen kann. Für Paragraph 33 SGB V ist maßgeblich, welches Hilfsmittel im konkreten Einzelfall den Behinderungsausgleich tatsächlich leistet.

Der bisherige Aktenstand enthält Widersprüche:

Der Medizinische Dienst sieht Gehstütze, Rollator und Standard-Faltrollstuhl als ausreichend an.

Facharzt und privates Reha-Gutachten halten genau diese Hilfsmittel praktisch für ungeeignet.

Die Krankenkasse stellt stark auf Kosten ab.

Die Klägerseite stellt stark auf Selbständigkeit, Sturzgefahr und Nahbereich ab.

Beweisfragen an einen Sachverständigen

Welche objektive Gehfähigkeit besteht bei Heinz Körner innerhalb der Wohnung, im Treppenhaus und im Nahbereich?

Kann der Kläger eine Unterarmgehstütze sicher nutzen?

Kann der Kläger einen Rollator im tatsächlichen Wohnumfeld sicher nutzen?

Kann der Kläger einen Standard-Faltrollstuhl eigenständig und dauerhaft genug antreiben?

Ist ein Elektrorollstuhl medizinisch-funktionell erforderlich, um den Basisausgleich der Mobilität im Nahbereich herzustellen?

Ist die Bedienung eines Elektrorollstuhls bei langsamer Einstellung und Fahrtraining hinreichend sicher?

Gibt es ein gleich geeignetes, wirtschaftlicheres Hilfsmittel?

Hinweise an die Beteiligten

Die Beklagte möge mitteilen, ob sie eine persönliche Begutachtung durch den Medizinischen Dienst veranlasst. Eine reine Aktenlage kann bei streitiger tatsächlicher Mobilität unzureichend sein.

Der Kläger möge eine aktuelle Fotodokumentation von Hauseingang, Abstellfläche, Gehweg und den typischen Nahbereichswegen vorlegen. Außerdem ist darzulegen, ob ein Eilantrag gestellt wird oder ob die Hauptsache vorrangig betrieben werden soll.

Vergleichsfenster

Ein Vergleich könnte lauten:

Die Beklagte bewilligt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine geeignete elektrische Mobilitätsversorgung im Nahbereich nach erneuter technischer Erprobung. Der Kläger nimmt am Fahrtraining teil. Die endgültige Modellauswahl erfolgt durch Vertragssanitätshaus und behandelnden Facharzt. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens werden zur Hälfte übernommen.

Urteilsentwurf mit zwei Varianten

Sozialgericht Oldenburg

Kammer für Krankenversicherungssachen

Votum der Berichterstatterin, Entwurfsstand: 18.09.2026

Variante A: Stattgabe

Tenor

Der Bescheid der Beklagten vom 10.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24.06.2026 wird aufgehoben. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger mit einem geeigneten kompakten Elektrorollstuhl für Innenräume, Hausausgang und Nahbereich zu versorgen. Die Beklagte trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des Klägers.

Tragende Gründe

Der Kläger hat einen Anspruch aus Paragraph 33 SGB V. Der Elektrorollstuhl ist erforderlich, um die Behinderung im Bereich der Mobilität auszugleichen. Die Kammer folgt dem Facharztbericht Dr. Radtke und dem Gutachten Reha-Kompetenz Nordwest. Beide beruhen auf persönlicher Untersuchung und konkreter Funktionsprüfung. Die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes beruht dagegen nur auf Aktenlage.

Der Kläger kann zwar einzelne Schritte gehen. Daraus folgt aber keine ausreichende Nahbereichsmobilität. Gehstock und Rollator sind wegen Sturzgefahr, Sensibilitätsstörung und fehlender Ausdauer nicht hinreichend sicher. Der Standard-Faltrollstuhl ist nicht geeignet, weil der Kläger ihn nicht selbständig antreiben kann. Ein Hilfsmittel, das nur mit einer schiebenden Begleitperson nutzbar ist, stellt den begehrten Basisausgleich nicht her.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot steht dem Anspruch nicht entgegen. Die günstigere Versorgung ist nicht wirtschaftlich, wenn sie den Versorgungszweck verfehlt. Die Krankenkasse darf den Kläger nicht auf ein nur scheinbar ausreichendes Hilfsmittel verweisen.

Entscheidungsweichen

Diese Variante trägt, wenn die Beweisaufnahme bestätigt:

keine sichere Gehfähigkeit im realen Nahbereich,
keine eigenständige Nutzung eines manuellen Rollstuhls,
ausreichende Fahrsicherheit bei gedrosseltem Elektrorollstuhl,
keine gleich geeignete, günstigere Alternative.

Variante B: Klageabweisung

Tenor

Die Klage wird abgewiesen. Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Tragende Gründe

Die Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Versorgung mit dem konkret beantragten Elektrorollstuhl. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Kläger im Innenbereich und auf kurzen ebenen Strecken mit Rollator ausreichend sicher mobil ist. Für längere Wege kann ein Standard-Faltrollstuhl mit Begleitung eingesetzt werden. Eine Fahrsicherheit mit Elektrorollstuhl ist nicht

ausreichend belegt.

Die gesetzliche Krankenversicherung schuldet keinen Ausgleich sämtlicher Wohnumfeldhindernisse. Die fehlende Barrierefreiheit des Altbaus, die Treppen und die fehlende ständige Begleitperson begründen für sich genommen keinen Anspruch auf die kostenintensive elektrische Versorgung.

Entscheidungsweichen

Diese Variante trägt nur, wenn die Beweisaufnahme bestätigt:

sichere Restgehfähigkeit mit Rollator im Nahbereich,

ausreichende Verfügbarkeit anderer Hilfen,

fehlende Fahrsicherheit des Klägers,

keine konkrete Notwendigkeit elektrischer Eigenmobilität.

Richterliche Arbeitsnotiz

Die Akte kippt nicht an der Kostenhöhe allein. Sie kippt an der Tatsachenfrage, ob einfache Hilfsmittel den Basisausgleich wirklich leisten. Die Begründung muss deshalb die Funktionsprüfung, die konkrete Wohn- und Wegesituation und die Fahrsicherheit deutlich herausarbeiten.

Fristsachen, Anlagen und Prüfraster

Fristenblatt

Anlagenverzeichnis Klägerseite

Prüfraster Hilfsmittel

Arbeitsnotiz für Schriftsatz

Nicht mit Mitleid beginnen. Der Fall gewinnt über Funktion: Welche Bewegung ist noch möglich, welches Hilfsmittel kann der Kläger selbst nutzen, welche Wege gehören zum Basisausgleich, welches günstigere Mittel scheidet aus welchem konkreten Grund aus.

Frist	Berechnung	Ergebnis
Widerspruch gegen Ausgangsbescheid	Bescheid 10.06.2026, Widerspruch 20.06.2026	fristgerecht
Klage gegen Widerspruchsbescheid	Zugang 26.06.2026, Monatsfrist	Ende Montag, 27.07.2026
Kanzlei-Wiedervorlage	sofort nach Mandatierung	03.07.2026
Eilantrag prüfen	wegen Sturzgefahr und Arztwegen	bis 03.07.2026
MD-Akte anfordern	Akteneinsicht Verwaltungsvorgang	sofort
Facharzt-Ergänzung	kurze Stellungnahme zu Hilfsmittelalternativen	bis 10.07.2026

Anlage	Dokument
K 1	Bescheid Weser-Ems Gesundheitskasse vom 10.06.2026
K 2	Widerspruch Heinz Körner vom 20.06.2026
K 3	Widerspruchsbescheid vom 24.06.2026
K 4	Überweisung und Hilfsmittelverordnung Dr. Stahlmann
K 5	Facharztbericht Dr. Radtke vom 17.05.2026
K 6	Eigenschilderung Alltag und Wege
K 7	Wohnumfeldbericht RehaTechnik Albrecht
K 8	Kostenvoranschlag RehaTechnik Albrecht vom 20.05.2026
K 9	MD-Stellungnahme vom 05.06.2026
K 10	Privates Reha-Gutachten vom 18.06.2026
K 11	E-Mail Tochter vom 27.06.2026
K 12	Fristen- und Wegematrix

Frage	Klägerargument	Kassenargument	Beweisbedarf
Anspruchsgrundlage	Paragraf 33 SGB V, Behinderungsausgleich	kein Anspruch auf optimale Versorgung	Norm unstreitig
Gehfähigkeit	einzelne Schritte reichen nicht	Restmobilität vorhanden	Sachverständiger, Gehprobe
Rollator	im Alltag unsicher	auf ebener Strecke nutzbar	Wohnumfeld, Sturzprotokoll
manueller Rollstuhl	nicht selbständig antreibbar	günstige Alternative	Schulter, Herz, Fahrversuch

Frage	Klägerargument	Kassenargument	Beweisbedarf
Elektrollstuhl	erster selbständiger Basisausgleich	zu teuer, Fahrsicherheit offen	Fahrtraining, technische Prüfung
Wirtschaftlichkeit	günstigere Mittel untauglich	Kosten 10.990,00 EUR	Vergleich alternativer Hilfen
Eilbedürftigkeit	Arzt, Apotheke, Sturzgefahr	Hauptsache zumutbar	aktuelle Versorgungslücke

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Sozialleistung

1. Verfahrensstand

Der Ordner sozialrecht-elektrollstuhl-koerner-oldenburg wird nach Durchsicht als laufende Leistungsakte geführt. Maßgeblich sind Bescheiddatum, Zugang, Widerspruchsfrist, medizinischer oder pflegerischer Befund und die Frage, ob vorläufiger Rechtsschutz vorbereitet werden muss.

2. Lebensnahe Reibungspunkte

Die Unterlagen zeigen regelmäßig keine glatte Behördenspur: telefonische Zusagen stehen neben knappen Bescheiden, Arztbriefe enthalten Alltagsschilderungen, Angehörige notieren nur das, was ihnen auffällt, und Leistungsträger verweisen auf Zuständigkeitsgrenzen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst sind Frist, zuständige Stelle, Leistungsziel, vorhandene Belege und fehlende medizinische Tatsachen zu sortieren. Erst danach folgt die rechtliche Einordnung nach SGB, Verfahrensrecht und Beweislast.